

DOSSIER DE ACTIVIDADES

Caso práctico

Carmen trabaja como responsable de Recursos Humanos en una empresa, en la cual se ocupa de la gestión de personal, lo que la lleva a tomar decisiones continuamente relacionadas los Recursos Humanos de la empresa, unas decisiones más fáciles que otras.

Por este motivo, pasa horas consultando normas legales, y gracias a Internet consigue acceder a información actualizada en temas jurídicos, pues en materia laboral los cambios son continuos, y un error en la gestión no sólo conlleva consecuencias económicas para la empresa que puede ser sancionada por ello por la Inspección de Trabajo, sino que genera conflictos y falta de motivación entre el personal, y precisamente las relaciones laborales individuales son lo que más le preocupan como gestor de recursos humanos, pues sus objetivos principales son seleccionar al mejor candidato para el puesto, retenerlo y motivarle, favorecer su desarrollo profesional en un buen entorno laboral y cumplir rigurosamente la normativa legal vigente garantizando los derechos laborales de sus trabajadores, sin olvidar la productividad!

¿Qué te pedimos que hagas?

ACTIVIDAD 1.

1. Ordena jerárquicamente las normas laborales aplicables en tu sector profesional.
2. Explica con un ejemplo el significado del principio de norma más favorable:
3. Describe el significado del principio jurídico "pro operario".
4. ¿Qué entiendes por derechos adquiridos?

ACTIVIDAD 2.

En relación a los siguientes derechos y deberes laborales, indica su contenido básico y si el trabajador o trabajadora puede o no renunciar a los mismos mediante pacto en el contrato de trabajo.

1. Libre sindicación individual y colectiva.

2. Derecho a la ocupación efectiva.
3. Derecho a no discriminación para el empleo.
4. Derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene.
5. Derecho al respeto de la intimidad y a la consideración debida a su dignidad.

ACTIVIDAD 3.

Indica el tipo de contrato de trabajo que corresponda en cada caso.

FOLTAICA S.L. Empresa de Servicios energéticos con varios centros de trabajo distribuidos en diferentes provincias, necesita cubrir diferentes puestos, lo que hace preciso determinar la modalidad y condiciones de contratación. Los puestos a cubrir son:

1. Un puesto de comercial a jornada completa cuya titular se haya de baja por riesgo durante el embarazo, y una vez agotado el descanso por maternidad quedará en situación de excedencia por cuidado de hijos durante un año.
2. Se contratará por tiempo indefinido a un mozo a jornada completa.
3. Un puesto de administrativo o administrativa a tiempo parcial, siendo el perfil requerido una persona recién titulada en formación profesional de la familia de Administración de Empresas.
4. Con el fin de actualizar la base de datos e implantar una aplicación informática se contrata temporalmente a un programador que prestará servicios hasta su puesta en marcha.
5. Durante los tres meses de verano se contratará a un técnico o técnica de eficiencia energética de edificios con el fin de reforzar la plantilla al existir un volumen mayor de actividad en ciertas localidades costeras.
6. Tras la jubilación parcial de la supervisora a los 60 años de edad, quien ha reducido su jornada a 3 días a la semana, se contratará a un técnico superior titulado en Formación Profesional que cubrirá la parte de jornada vacante.
7. Durante los periodos vacacionales de los trabajadores y trabajadoras fijos de plantilla la empresa se ve obligada a cubrir los puestos con sustitutos.
8. Junto al técnico jefe de equipo prestará servicios un trabajador de 19 años no titulado al que se le facilitará la formación teórica precisa.

9. La Dirección de la empresa es asumida por el socio principal, quien además forma parte del Consejo de Administración.
10. El servicio de limpieza es desarrollado por personal suministrado por una empresa externa contratada al efecto.

ACTIVIDAD 4.

Consultando alguno de los Convenios Colectivos vigentes aplicables en tu sector profesional, contesta a las siguientes cuestiones:

1. Indica cuál es la jornada máxima anual establecida por el Convenio y pon un ejemplo de jornada a tiempo parcial. ¿Tienen derecho a una pausa durante la jornada diaria? ¿Se considera este descanso tiempo de trabajo efectivo?
2. ¿Permite el convenio la realización de cualquier tipo de horas extraordinarias? ¿Está obligado a realizarlas el trabajador o trabajadora? ¿Cuántas horas extraordinarias puede realizar en un día, y en un año?
3. ¿Qué duración podrá tener el periodo de prueba? ¿Es posible pactar un periodo de prueba con cualquier trabajador o trabajadora?
4. ¿Cuál será la duración de las vacaciones de un trabajador o una trabajadora a jornada completa y de un empleado o empleada a tiempo parcial que han prestado servicios un año completo? ¿Puede la empresa fijar unilateralmente la fecha de disfrute de las vacaciones?

ACTIVIDAD 5.

En relación a los supuestos planteados y aplicando el Estatuto de los Trabajadores, indica la duración y si se trata de un permiso retribuido o de una suspensión de contrato no retribuida.

1. Matrimonio del trabajador o la trabajadora:
2. Fallecimiento de un abuelo:
3. Baja médica de 20 días:
4. Traslado de domicilio:
5. Asistencia a un curso de formación o perfeccionamiento profesional:
6. Descanso por nacimiento de hijo:
7. Asistencia a juicio como testigo de parte:
8. Realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto:

9. Excedencia por cuidado de hijos menores de 3 años:

10. La huelga:

ACTIVIDAD 6.

Indica tres casos en los que se contemple la posibilidad de que el trabajador o la trabajadora pueda exigir a la empresa una reducción de jornada.

ACTIVIDAD 7.

Confecciona la nómina del mes de junio y calcula el salario neto partiendo de los siguientes datos:

- Categoría profesional: Ingeniero Técnico.
- Contrato indefinido a tiempo completo.
- Grupo de cotización 2º.
- Retribución pactada en el contrato:
 - Salario base: 1300,00 €.
 - Plus de convenio: 180,50 €.
 - Dos pagas extraordinarias de cuantía igual al salario base (junio y diciembre). Una de ellas la recibe este mes.
 - Plus transporte: 60,00 €.
 - En el mes de junio ha realizado horas extraordinarias, por lo que le abonan 178,00 €.
- La empresa debe descontarle este mes por orden judicial en concepto de embargo por impago de una multa de tráfico 130 €.
- El tipo de retención por IRPF es de un 8 %.

ACTIVIDAD 8.

Manejando un convenio colectivo vigente aplicable en tu sector, describe 5 incumplimientos laborales tipificados en el convenio, y especifica si la falta es leve, grave o muy grave, así como las sanciones previstas para cada una de ellas. ¿Cabe la posibilidad de sancionar estas faltas en cualquier momento posterior a su comisión?

ACTIVIDAD 9.

Indica a continuación en relación a cada caso concreto de extinción, los derechos económicos (indemnización) del trabajador o la trabajadora y si se halla o no en situación legal de desempleo.

1. La incapacidad permanente total del trabajador o trabajadora:
2. Dimisión del trabajador o trabajadora:
3. Agotamiento del plazo pactado en un contrato eventual por circunstancias de la producción:
4. Muerte del empresario o de la empresaria sin que los herederos y/o herederas continúen con la actividad empresarial:
5. Por cierre del negocio siendo la empresa una sociedad mercantil:
6. Por quiebra de la empresa:
7. Despido disciplinario del trabajador o de la trabajadora por malos tratos verbales a un compañero o compañera:
8. Mutuo acuerdo de las partes:
9. Despido por causas objetivas:
10. Despido colectivo:

Evaluación de la tarea.

Criterios de evaluación implicados

Criterios de evaluación RA3

- Se han analizado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral, así como las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al sector profesional relacionado con el título.
- Se han comparado las principales modalidades de contratación, localizando los diferentes modelos en las fuentes oficiales.
- Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo y los derechos que conlleva
- Se han identificado los diferentes componentes del recibo de salario.
- Se han identificado los recursos laborales existentes ante las diferentes vicisitudes que se pueden dar en la relación laboral.
- Se han analizado las principales prestaciones derivadas de la suspensión y extinción de la relación laboral.

- Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

¿Cómo valoramos y puntuamos tu tarea?

Rúbrica de la tarea

Actividad 1: (1 punto)

- Cada uno de los 4 apartados de que consta: 0,25 puntos.

- Es necesario que reconozca las fuentes principales del Derecho del Trabajo legales y pactadas.
- Las normas deben ser ordenadas según su rango jerárquico formal.
- Es preciso que el alumnado describa una situación imaginaria a la que resulte aplicable cada uno de los principios señalados. Finalmente, debe resolver el problema planteado aplicando correctamente el principio jurídico laboral que se propone.

Actividad 2: (1 pto).

- Cada uno de los 5 apartados de que consta: 0,20 pto.

- Deberá conceptuar cada uno de los derechos laborales que se indican, especificando si es posible su renuncia; se trata de que reconozca el significado y aplicación del principio de irrenunciabilidad.

Actividad 3: (2 pto).

- Cada uno de los 10 apartados de que consta: 0,20 pto.

- Deben identificarse las modalidades de contratación que resulten procedentes en cada caso planteado de forma razonada.
- Debe indicarse la duración mínima y máxima permitida por la norma jurídica que los regula.

Actividad 4: (1 pto).

- Cada uno de los 4 apartados de que consta: 0,25 pto.

- El alumno o la alumna debe localizar el Convenio colectivo aplicable a la relación laboral.
- En cada caso concreto deberá especificar de forma razonada las condiciones que establecen las normas que regulan las cuestiones planteadas.

Actividad 5: (0,50 ptos).

- Cada uno de los 10 apartados de que consta: 0,05 ptos.

Actividad 6: (0,50 ptos).

- Indicación de supuestos 0,15 ptos.
- Indicación si existe o no reducción salarial 0,20 ptos.
- Indicación de la reducción de jornada 0,15 ptos.

Actividad 7: (2,50 ptos).

- Cálculo del salario bruto 0,50 ptos.
- Cálculo de las bases de cotización y las aportaciones del trabajador: 1 pto.
- Cálculo de la base sujeta a IRPF y cuota a retener: 0,50 ptos.
- Cálculo del salario neto: 0.5 ptos.

Actividad 8: (0,50 ptos).

- Incumplimientos laborales 0,30 ptos.

- En cada supuesto debe diferenciar si se trata de un permiso retribuido o de una suspensión contractual.
- Aplicando el ET o uno de los Convenios colectivos aplicables en su sector, determinará la duración del permiso o de la suspensión del contrato.
- El alumno o la alumna deberá describir los supuestos que contempla el ET en los que se permite una reducción de jornada, los cuales aparecen en la Unidad.
- Es preciso que especifique si hay o no reducción salarial proporcional a la reducción de la jornada.
- Una vez identificados, es preciso que determine la posible reducción de jornada exigible en cada caso, indicando el mínimo y el máximo de tiempo permitido.
- En primer lugar, tendrá que calcular el salario bruto del mes de junio.
- Es preciso que compute cada uno de los conceptos salariales y extrasalariales que integran las bases de cotización a la Seguridad Social. Una vez obtenida la base de cotización deberá comprobar si se halla entre las bases y topes máximos y mínimos vigentes.
- Deberá calcular qué conceptos devengados están sujetos a retención fiscal.
- Finalmente determinar el salario neto.
- El alumno o la alumna deberá graduar los diferentes incumplimientos laborales especificados consultando el Convenio colectivo, y señalar los plazos prescriptivos.

- Plazos para sancionar:
0,20 ptos.

Actividad 9: (1 pto).

- Cada uno de los apartados 0.1 puntos.
- En cada supuesto indicará la indemnización que, en su caso, pueda corresponderle al trabajador o a la trabajadora, y si se halla o no en la situación legal que le permita percibir la prestación de desempleo.
- Deberá indicar que sea cual sea la causa extintiva, el trabajador o trabajadora percibirá el finiquito que le corresponda, aclarando su significado jurídico y conceptos liquidables.

PUNTUACIÓN TOTAL TAREA: 10 PTOS.

Redacción clara y correcta,
sin errores ortográficos

Se resta 0,1 puntos por cada error ortográfico o expresiones incorrectas.